



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0003670-28.2016.8.26.0635**
Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
Autor: **Justiça Pública**
Réu: **LINCON DIAS DE OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Izabel Irlanda Castro Correia Araújo**

LINCON DIAS DE OLIVEIRA, qualificado no auto de prisão em flagrante, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque em 26/03/2016, por volta das 21h30, na Rua Cerro Corá, altura do nº677, nesta Capital, transportava, no interior do veículo Citroën/C4, placas EUK-1755/SP, dois tijolos de substância entorpecente tetrahydrocannabinol, pesando 864,3g. Consta na denúncia que policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu conduzindo um veículo Citroën C4. Este, percebendo a presença dos milicianos, tentou empreender fuga, sendo abordado após breve perseguição. Durante a revista, foram localizados no veículo dois tijolos de mencionada substância entorpecente, além de R\$ 1.571,80 em notas trocadas.

Registram-se os principais atos e termo processuais: resposta escrita (fls. 174/178), recebimento da denúncia em 08/06/2016 (fls.193/195) e instrução criminal.

É o relatório. Decido.

A natureza entorpecente das substâncias apreendidas está provada pelo exame químico toxicológico, como se verifica no laudo de fls. 267/269. O Perito constatou tratar-se de 864,3 gramas, nos quais detectou Tetrahydrocannabinol (THC), relacionada na lista das substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.

A existência das substâncias entorpecentes no carro



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

conduzido pelo Réu está provada pelos depoimentos dos policiais que o detiveram.

Cícero reconheceu o Réu. Sua viatura trafegava na Rua Bica da Pedra, deparou com ele entrando nessa via com o veículo, vindo da Rua Aurélia. Seu comportamento estranho, cara de assustado ao ver a viatura, empreendeu marcha a ré, no momento em que desembarcara, e desceu a Aurélia, em fuga. Perdeu visual do veículo. Retomou contato visual na Cerro Corá com Aurélia. A moto ainda não tinha abordado. As motos acompanharam, sua viatura foi logo atrás. A moto efetuou a primeira abordagem. Uma única pessoa ocupava o carro, era o Réu. Dinheiro encontrado com ele na busca pessoal, feita pelo parceiro. Valor não recorda, mil, mil e poucos reais. **Sd Fernandes (Cleiton) fez a busca no veículo. Presenciou a busca no veículo, nele encontrados dois tablets de maconha. Estavam embaixo do banco dianteiro do passageiro.** O veículo era um Kssara Picasso. Abordado à noite, 21h, 22h. No início ficou calado, depois ainda no local, terminando a busca no veículo, confessou que era gerente do tráfico na região Pompéia. Não disse o que faria com o entorpecente, só que era dele e que era o gerente. Maconha compactada, envolta em plástico marrom. Não costuma ser comercializada dessa forma. Geralmente em porção menor. Do jeito que estava tem que ser trabalhada. Não recorda o que falou sobre o dinheiro. Informou que o carro era de uma namorada. Não compareceu essa pessoa. Compareceu pessoa no local, acha que era a mãe e dois adolescentes, informaram a condução para o 91DP. Durante a lavratura compareceu o advogado do Réu. Certeza absoluta que não havia outras pessoas no carro. Não conhecia o Réu, nunca tinha visto. Não presenciou a proprietária do carro na delegacia. Não recorda de pessoa chamada Vanessa. Muitas pessoas passaram na delegacia, não relacionadas ao caso, bastante movimentado por ser central de flagrantes. Tem antecedente pelo mesmo crime. Distância percorrida até abordagem (Rua Cerro Corá em frente escola) por volta de 2 quilômetros ou mais. Ruas estreitas, em velocidade com o carro. Félix de La Rosa,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

muito estreita, algumas pela contramão de direção. Nesse trajeto encostou noutro veículo, voltaram lá, mas não localizaram responsável. O depoente na viatura de 4 rodas. Cleiton na moto. Não houve disparo enquanto esteve no visual. Cleiton acompanhou o Advogado até o veículo para retirar alguns objetos. Cleiton não informou ao depoente o que retirou de dentro do veículo.

Cleiton testemunhou que uma viatura acompanhava o veículo e pediu apoio, a testemunha estava próximo, foi ao local (Bica da Pedra, seria local de venda de drogas) e avistou o veículo saindo (tinha dado fuga da viatura e vinha saindo). Acompanhou e abordou. Localizado no veículo dois tijolos e R\$1500,00 em dinheiro. Ele disse que era gerente do tráfico, ia fazer o “recolhe” e abastecer. “Verificou se possuía habilitação?” “No momento não, na abordagem não”. O veículo estava regular, mas a atitude suspeita chamou atenção da outra viatura. Abordagem na Cerro Corá, perto padaria Letícia. Localizado dentro do veículo no banco do passageiro, só que no assoalho, dentro de uma caixa de chapinha, utensílio para cabelo. Dois tijolos de um quilo. Acondicionado em tablete. Encontrou mais alguma coisa dentro veículo? O valor em dinheiro. Na delegacia presenciou o defensor retirar algumas coisas, compras, sacolas de supermercado do veículo? O advogado tirou alguns objetos pessoais de dentro do veículo, eles acompanharam.

Os depoimentos são uniformes e compatíveis, ao contrário do que sustenta a Defesa. Cícero disse que estavam *embaixo do banco do passageiro* e Cleiton, que estavam *no assoalho do banco do passageiro* (não em cima do banco, como sustentou a Defesa em alegações finais). O lugar referido por Cícero é bem próximo daquele afirmado por Cleiton. Aparentemente, Cleiton se enganou, porque no auto de prisão consta ter declarado que estava embaixo do banco do passageiro. O equívoco, entretanto, não leva a concluir que os policiais “não combinaram direito”, mas sim que o tempo decorrido desde o fato até a audiência de Cleiton prejudicou sua memória. Cícero afirmou que eram dois tabletes de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

maconha, sem referir quantidade em quilogramas. Cleiton respondeu que eram dois tijolos ou tabletes de um quilo, quando de fato são menos de novecentos gramas. A divergência entre a quantidade mencionada pela testemunha e aquela constatada pelo Perito também se justifica. No auto de exibição e apreensão (fls. 15), onde se lê: “Unidade...**Quilo** e Qtde encontrada...2; Acondicionamento...:TIJOLO”. O Policial Militar não faz pesagem de substância, portanto se baseia na documentação da Polícia Civil, e segundo esta, eram **dois quilos**.

Os depoimentos são uniformes e homogêneos acerca das circunstâncias da abordagem e principalmente, quanto à existência das drogas no carro, conduzido pelo Réu, o que significa que ele transportava entorpecentes, incorrendo, portanto, no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

O depoimento de Vanessa não prova inocência.

Como se verifica na mídia, **Vanessa** não é parente do Réu, conhece do mesmo bairro, é vizinha. Estava dentro da padaria, não saiu imediatamente, viu o Réu, ele gritava muito, não tinha nada, não devia nada. Viu tirarem tudo do carro, um monte de sacola. Colocaram-no deitado no chão. Indagou o que estava acontecendo, colocaram dentro da viatura, disseram que levavam para averiguação. Foi à casa da família, pediram que fosse à delegacia, não queria, mas foi porque imploraram. A princípio não davam informação do por que estava lá. Não viu acharem nada. A padaria fica na Rua Cerro Corá, chama Letícia. Viu o Réu na Cerro Corá, via de mão dupla, tem divisão no meio, na mão que desce sentido rio pequeno. A depoente mora na Bica de Pedra. Essa é a padaria mais próxima de onde mora. Já estava fora do carro quando viu. Viu os policiais. Ainda não tinham revistado o Réu. Assim que viu, saiu da padaria e ficou distante dele mais ou menos cinco a sete passos. Tinha sacolas de mercado que tiraram do carro. Dava para ver que continham coisa de mercado. Eram umas dez sacolas. Não viu o que estava dentro de todas elas. Olharam e voltaram as sacolas para o carro. Viu os policiais olhando dentro do carro. Nada foi encontrado e nada foi mostrado. Luz



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

bem clara. Levaram para a delegacia, nada apresentaram. O carro estava distante da padaria, bem próximo ao Réu. O Réu foi revistado primeiro. Não soube do entorpecente na delegacia, soube pelos parentes dele, posteriormente e pelo advogado. Não sabe desde onde os policiais acompanhavam o carro dele. Não sabe de motivos dos policiais para prejudicarem o Réu, Via sair para trabalhar, não conversavam sobre serviço. Via o Réu sempre numa oficina. Não sabe a origem do dinheiro, não tem contato diário com a família. Não ouviu barulho de disparo de arma, se ouviu não reconhece. Tinha mais de 15 policiais, tinha um pouco depois chegaram outras viaturas. Saiu de casa 20h00, passou no mc donald's e depois na padaria, devia ser 20h30. Não sabe dizer a distância de sua casa até a padaria. Pega um pedacinho da Aurélia. Recuo grande para estacionar. Abordagem na frente da padaria, mais para sentido lapa. Escutou barulho, ficou olhando, pararam duas motos, viu quando o tiraram de dentro do carro, viu que era ele, gritos, conhece ele, saiu. Tiraram ele e a seguir as coisas do carro. Tiraram sacolas, umas dez, não tem como saber o que tinha cada uma. Caiu um leite, deu pra ver que era coisa de mercado. Tiraram coisas do porta-luvas. Falou para o delegado e para um dos policiais. O advogado não estava enquanto lá esteve.

Não há como acatar o testemunho de que nada foi encontrado no carro. Não se sabe onde estava a testemunha, em relação ao carro e ao policial que fazia a busca. Não é razoável que o policial, encontrando a droga dentro do carro, se aproxime dos curiosos e faça a exibição do que foi achado. A circunstância de transportar sacolas com compras não é incompatível com o transporte das drogas. E o mais importante, para afastar a possibilidade de flagrante forjado, é a falta de motivação dos policiais, para disporem de quase novecentos gramas de maconha, envolvendo diversos policiais (observe-se que Cleiton e Cícero sequer ocupavam a mesma viatura), só para incriminar um desconhecido.

O depoimento de Rafaela também não prova a inocência do Réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Rafaela é mulher do Réu, moram juntos há dois anos, na Rua Bica de Pedra, 728, casa própria, da mãe dele. O automóvel é da declarante. Comprou financiado, na agência pro auto. O preço do carro é R\$49mil. Deu de entrada um carro (C3) do tio, ele deu de presente. Ele tem banda de música. Esse carro entrou pelo valor de dez mil. Financiado 23mil. Pagas 4 prestações. Cada prestação no valor de R\$1050,00. A declarante e o Réu pagam as prestações. Trabalhava na empresa da amiga da mãe e abriu loja de roupas na lapa, Rua Trajano 61. A pessoa para quem trabalhava emprestou vinte mil que usou para abrir a loja. O carro foi comprado em dezembro. A 1ª prestação venceu dia 21 de janeiro. Tem 3 prestações atrasadas. Pagavam meio a meio. Ele trabalhava na oficina, do lado da Heitor Penteado, ele buscava os carros. Era motorista. Ele era funcionário, trabalhava todos os dias. Ganhava mil e pouco na oficina. Fazia bico à noite de segurança nas baladas, barzinho. Não viu o Réu na data da prisão porque estava viajando. Na mesma casa moram a mãe, a avó e o irmão do Réu, e as crianças, o menino do irmão e a outra de outro irmão, que não mora lá. Só a declarante viajou. Soube da prisão pela prima dele, por volta de 21h do dia 26 de março. Souberam da prisão dele porque alguém avisou. Não sabe quem avisou. Vanessa é amiga da família, bem próxima. Não conversou com ela sobre a prisão do Lincoln. Falou que o primo dele ia dirigir. Falou que ele pegasse o carro e mais mil reais com sua avó para pagar a prestação. Chegou na delegacia de madrugada. Não falou por telefone o motivo da prisão. Vanessa não é vizinha, mas mora lá perto. O carro estava na rua da avó. Ele não tem habilitação, a chave do carro estava com a avó. Emprestou porque o primo habilitado ia dirigir.

Este Juízo entende que não basta prova testemunhal para provar a origem lícita de recursos. Segundo a declaração de renda da testemunha, juntada aos autos, seu único ganho em 2014 foi proveniente da ocupação de empregada em empresa do setor privado. Ao longo do ano, segundo o recibo de entrega da declaração de imposto de renda (pg. 185/186), a testemunha ganhou R\$22.776,00. A renda mensal declarada ao



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

fisco corresponde ao valor fixo do salário anotado na cópia de CTPS de pg 187, juntada aos autos em maio de 2016, no registro de contrato de trabalho como assistente de vendas, admissão em 03/02/2014. Importante: *não há anotação de baixa*, do que se infere que, em 2016, Rafaela continuava trabalhando como assistente de vendas. Aliás, nas procurações juntadas, a testemunha é qualificada como vendedora e não como lojista ou empresária ou comerciante. Os documentos contradizem a alegação de que Rafaela possui uma loja, numa rua de forte comércio na Lapa. Para afastar a contradição é necessário mais do que as palavras de Rafaela, dizendo que uma ex-patroa lhe emprestou vinte mil reais para abrir uma loja, que o tio lhe deu um carro no valor de dez mil reais, usado para dar de entrada num veículo no valor de 49 mil reais e que sua avó deu ao Réu a quantia de mil reais em dinheiro. Não há sequer uma prova documental, seja da existência da loja, seja do empréstimo de valores, seja da doação do automóvel pelo tio. Não apenas as declarações acerca da origem dos recursos soam falso, mas também a versão de que eles pagam as prestações do carro, meio a meio, mas o Réu precisa da autorização da companheira, para pegar o carro, que ficaria não na casa onde Rafaela mora (na Rua Bica de Pedra), mas na casa da avó dela.

A conclusão é: Rafaela não possui renda nem recursos suficientes para dar a entrada na compra de um automóvel no valor de R\$49.000,00. Quando muito colaborou para pagar as prestações, quicá metade do valor, como ela declarou..

O acusado negou a acusação, mas a negativa não subsiste.

Lincon afirmou que não transportava as drogas. Apresentaram na delegacia. Conduzia o automóvel, abordado na Bica de Pedra. Descia a Aurélia, quando entrou na Bica de Pedra, abordaram. No carro tinha compras, tinha saído do mercado mambo e ia para casa onde mora com a mãe. Subiu a Bica de Pedra em marcha a ré e desceu a Aurélia, deu a volta no quarteirão, saiu na Bica com Aurélia, subindo esta para a Cerro Corá, disparos no pneu, perdeu direção e parou o carro. Agiu assim



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

porque estava sem habilitação, dias antes tomou multa por dirigir alcoolizado, tinha tomado duas latinhas de cerveja no mercado, ficou com medo de multarem de novo e apreenderem o carro. O dinheiro, mil pegou na casa da avó Rafaela, da mão da avó dela, D. Maria, para pagar a prestação do carro e o restante obtido numa vaquinha de família para festa de páscoa das crianças. Os policiais se apegaram na sua passagem criminal. Não confessou ser gerente na Pompéia. Acusa os policiais de terem plantado a droga, por causa dos disparos, sem justificativa, só porque empreendeu fuga. Sua passagem é de 2010, naquela época dois tablets com 800g custariam 600,00. Trabalhava na Rua Pedro Soares de Almeida, numa mecânica, como *free lancer*, buscava carro quebrado e levava à mecânica, bem como ajudava em colocar carro elevador, pegar ferramentas. Ganhava mil e oitocentos reais. Trabalhava de 2ª a sábado. A prestação do carro é mil e trinta reais. Ele e Rafaela pagavam a prestação. Ela é empresária, tem loja de roupa. Faturamento variado, diferente a cada mês. No mínimo uns dois mil. É inocente. Um real o grama de maconha, uma porção tem custo variado, cada lugar um preço. Uma porção de dez reais dá 3 cigarros. Não sabe dizer quantos cigarros com 800g de maconha. Rafaela é sua mulher. Mora na Rua Bica de Pedra, na casa da mãe, de favor, junto com Rafaela. Tinha uma dez viaturas quando parou o veículo. Tinha 40/50 policiais. Depois de algemado no chão ficou só uma viatura, as demais foram embora. É difícil quem tem passagem arrumar emprego, não era registrado.

As declarações do Réu e as provas de Defesa não prevalecem aos depoimentos dos policiais, pois não afastam a realidade da maconha apreendida. E as provas existentes não permitem afirmar que os policiais forjaram a droga.

A condição de policiais, por si só, não autoriza desconsiderar os depoimentos das testemunhas.

Não se vislumbram motivos para que os policiais acusassem o réu. Os depoimentos são harmônicos e homogêneos, sem motivos de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

suspeição, nem indícios de que os policiais fossem desafetos do réu, ou que tivessem hostil prevenção contra ele, ou ainda que quisessem indevidamente prejudicá-lo.

O STJ já decidiu que os depoimentos de policiais, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório têm idoneidade, conforme a ementa oficial ora transcrita: “É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por policiais que realizaram o flagrante.” (RT 771/566). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça já decidiu pela eficácia dos depoimentos de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios (RT 754/604).

No mesmo sentido, o julgamento da Apelação no. 0000111-90.2012.8.26.0445 – 5, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Voto no. 12.578:

“Sobreleva destacar que nada impede que policiais militares, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.

Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito. Nesse sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.' (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).”

O Col. STF pacificou entendimento nesse sentido ao decidir que: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

As declarações de Rafaela são insuficientes para provar a origem lícita do dinheiro apreendido, como já se analisou anteriormente. De igual sorte, a declaração de pg.105, de que o Réu trabalha numa empresa de transportes como motorista “freelancer”, também é insuficiente para provar renda lícita, porque inexistente qualquer recibo ou documento comprobatório de pagamento pelos serviços prestados. .

Há fortes indícios de que a droga apreendida se destinava ao tráfico: 1- o porte de dinheiro, no valor de R\$1571,00, sem origem lícita



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

comprovada; 2- a quantidade das drogas (864,30g) e acondicionamento (em tabletes, ainda compactada na forma de tijolo), incompatíveis com uso próprio; 3- a fuga da polícia, compatível com a prática do crime. Portanto, há provas suficientes para afirmar que o Réu transportava drogas, destinadas ao comércio ilícito, bem como permite concluir que parte dos recursos, para adquirir o carro e o dinheiro (totalidade) encontrado com o Réu (mais de mil e quinhentos reais) são produtos da venda de drogas.

Em consequência, a ação é procedente, nos termos da denúncia.

Das penas.

A condenação no Processo 0011624-47.2010, objeto da certidão de pg.237, será considerada na próxima etapa.

A quantidade de entorpecentes (864,3g) justifica pena-base acima do mínimo, fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Praticou o delito menos de cinco anos após o trânsito em julgado da condenação por tráfico no processo 0011624-47.2010 (pg. 237), logo é reincidente. E a reincidência agrava sua pena para 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

A nova redação do art. 387 do CPP não alterou o art. 33 do Código Penal, que reserva os regimes mais brandos aos não reincidentes. Uma vez que é reincidente, iniciará o cumprimento em regime fechado, independentemente do tempo de prisão cautelar, que, por ser inferior a 2/5 da pena aplicada, não autoriza promoção imediata ao semiaberto.

A capacidade econômica ostentada é compatível com dia multa no valor de 1/20 do salário mínimo.

A primariedade é requisito essencial para diminuição de pena com fundamento no §4º do art. 33, de modo que o Réu – que é reincidente específico - não faz jus ao benefício.

Ante o exposto, julgo procedente a ação e condeno LINCON DIAS DE OLIVEIRA como incurso no art. 33 caput da Lei



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

11.343/06 a cumprir 8 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado e a pagar 833 dias-multa, calculada a unidade à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo. Seja seu nome lançado no Rol dos Culpados.

Em consequência da condenação, decreto o perdimento do valor em dinheiro apreendido e da metade do veículo apreendido, aqui reconhecidos como produtos do tráfico.

Fica mantida a prisão cautelar. Como se verifica no editorial da Revista Brasileira de Psiquiatria, intitulado “Maconha: qual a amplitude de seus prejuízos?” (versão impressa ISSN 1516-4446 Rev. Bras. Psiquiatr. v.27 n.1 São Paulo mar. 2005 (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-4446200500100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-2), ora transcrito:

“A maconha é a droga ilícita mais usada em todo o mundo. O uso da maconha geralmente é intermitente e limitado; no entanto, estima-se que 10% dos que experimentaram maconha tornam-se usuários diários e 20 a 30% a consomem semanalmente. Dados da Austrália mostram que os indivíduos têm iniciado o uso bem mais cedo e a concentração de delta9-tetrahydrocannabinol (THC, principal substância psicoativa presente na maconha) está 30% maior do que há 20 anos atrás.¹⁻² Alguns autores sugerem que damos menos atenção aos danos causados pela maconha por seus efeitos nocivos não serem tão óbvios como o de outras drogas.¹ No entanto, nos últimos anos, começou-se a investir em pesquisas buscando avaliar a amplitude dos efeitos do uso desta droga. Este tema é particularmente importante para profissionais de saúde mental, pois os maiores prejuízos relacionados ao uso da maconha são os transtornos mentais que acabam sendo relacionados com o consumo.

Uma conferência internacional intitulada "Cannabis e Saúde Mental", em dezembro de 2004, no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, abordou dois aspectos opostos relacionados à maconha e saúde mental: 1) as consequências do uso recreacional, abuso e dependência da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

maconha; 2) o uso terapêutico dos derivados da maconha (canabinóides). Neste editorial, trataremos dos estudos relacionados ao impacto do uso de maconha. A partir de estudos com o THC, Mechoulam et al descobriram o sistema endocanabinóide humano. Receptores cerebrais (CB1) e neuromoduladores (ex: anandamida) têm um papel importante na fisiologia cerebral regulando diversos sistemas neurotransmissores, tais como: dopaminérgico, serotoninérgico, colinérgico, glutamatérgico e gabaérgico. Estudos com animais mostram que o uso crônico de THC determina um desbalanço no sistema endocanabinóide e, por consequência, alterações nos diversos sistemas neurotransmissores.

A maconha é a droga ilícita mais usada por grávidas e estudos com animais e fetos humanos abortados evidenciam efeitos deletérios cerebrais devido à exposição intrauterina à maconha que podem determinar alterações na vida adulta, inclusive na predisposição para o consumo da droga.³ Vários estudos mostram que a maconha pode produzir alterações cognitivas; usuários crônicos apresentam déficits em várias áreas, incluindo aprendizado verbal, memória de curto prazo, atenção e funções executivas.¹⁻² O impacto cognitivo é maior quanto mais precoce e maior a duração do uso. Ainda não está claro se as alterações cognitivas melhoram com a abstinência prolongada e estudos maiores investigando a irreversibilidade dos déficits neuropsicológicos associados ao uso prolongado desta substância são necessários.

Uma série de estudos tem se concentrado num tema muito em voga atualmente, a relação entre uso de maconha e psicose.^{2,4} Verdoux et al estudaram populações de estudantes e constataram que a maconha é um fator de risco para experiências psicóticas na vida diária. Uma meta-análise realizada recentemente mostrou que a maconha duplica o risco de psicose e contribui para 8 a 13% dos casos de psicose na população.² Mary Cannon et al analisaram dados de um estudo de coorte populacional realizado na Nova Zelândia² e mostraram que a maconha estava associada à emergência de psicose em uma minoria de usuários portadores de uma



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

variação alélica do gene da enzima COMT (catechol-O-methyltransferase). Estes achados evidenciam a interação entre predisposição genética e a exposição ambiental à maconha no desenvolvimento dos quadros psiquiátricos, já que os indivíduos portadores de genes relacionados com a esquizofrenia têm uma chance muito maior de desenvolver a doença quando usam maconha do que os que não têm o gene.

A maconha determina alterações cerebrais mais sutis do que o álcool, cocaína ou heroína. O artigo de Crippa et al,5 neste fascículo, faz uma revisão dos principais achados em relação ao impacto do uso da maconha no cérebro, ou seja, os efeitos neurotóxicos residuais. Poucos estudos examinaram esta questão com metodologia adequada, mas os autores mostram como os avanços das técnicas de neuroimagem estrutural e funcional se prestam para investigação dos efeitos da maconha e seus derivados no cérebro. O artigo sugere novos caminhos para investigação de alterações cerebrais sutis, tais como estudos com desenhos adequados combinando diferentes técnicas de neuroimagem e avaliações cognitivas.

Atualmente, está claro que a maconha é mais prejudicial quanto mais cedo se começa, quanto mais anos se usa e se houver exposição intrauterina. A maconha não é condição necessária ou suficiente para a ocorrência de quadros psicóticos, mas é um componente causal que interage com outros componentes causais, tais como genótipo, condições ambientais e de neurodesenvolvimento. Apesar das alterações cerebrais relacionadas ao uso da maconha serem mais sutis que as alterações determinadas por outras drogas, não significa que elas não existam e não sejam relevantes. Com o avanço das técnicas exploratórias do cérebro humano vemos um caminho a seguir. Acreditamos que a combinação de diversas abordagens que permitam avaliar os indivíduos sob diferentes aspectos, tais como clínica, psicossocial, terapêutica, neuropsicológica, neuroimagem (estrutural, funcional e molecular) e genética, poderemos ter dados mais precisos sobre as consequências do uso da maconha.

A maconha sempre foi uma planta polêmica e continua



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

sendo, pois além de ser uma droga de abuso que pode causar prejuízos,¹⁻⁴ ela contém uma série de substâncias com propriedades terapêuticas comprovadas e potenciais. Informações científicas coerentes que favoreçam o esclarecimento destes dois aspectos diametralmente opostos da maconha podem facilitar imensamente as discussões sobre o uso da maconha e seus componentes na nossa sociedade.

Flavia S Jungerman e Ronaldo Laranjeira

Uniad – Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas,
 Departamento de Psiquiatria, Universidade Federal de São Paulo
 (UNIFESP)

Rodrigo A Bressan

LiNC – Laboratório Interdisciplinar de Neuroimagem e
 Cognição, Departamento de Psiquiatria, Universidade Federal de São
 Paulo (UNIFESP)

Referências

1. Hall W, Solowij N. Adverse effects of cannabis. Lancet. 1998;352(9140):1611-6.
2. Castle DJ, Murray R. Marijuana and madness; psychiatry and neurobiology. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2004.
3. Smith AM, Fried PA, Hogan MJ, Cameron I. Effects of prenatal marijuana on response inhibition: an fMRI study of young adults. Neurotoxicol Teratol. 2004;26(4):533-42.
4. Witton J, Murray RM. Reefer madness revisited: cannabis and psychosis. Rev Bras Psiquiatr. 2004;26(1):2-3.
5. Crippa JA, Lacerda AL, Amaro E, Busatto G, Zuardi AW,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
15ª VARA CRIMINAL
RUA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Bressan RA. Brain effects of cannabis: neuroimaging findings. Rev Bras Psiquiatr. 2005;27(1):70-8

As informações a respeito da nocividade da maconha servem para aquilatar a periculosidade da conduta do acusado, que transportava quase um quilo da substância, destinada ao consumo alheio. E o perigo à saúde pública justifica a prisão, como garantia da ordem pública. **Expeça-se mandado de prisão.**

P. R. I. C.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2.017.

IZABEL IRLANDA CASTRO CORREIA ARAÚJO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA